

1501029-80.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... de que ele estava praticando o tráfico. Como se vê, a prática delitiva é certa. O réu estava sendo investigado pela venda de drogas e, durante cumprimento de mandado de busca, foram encontradas em sua casa drogas diversas e uma balança de precisão, instrumento largamente utilizado no comércio ilícito. Em juízo, o réu admitiu o tráfico. A confissão se apresenta harmônica e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

AUDIÊNCIA VIRTUAL - Instrução, Debates E Julgamento Processo_ 1501029-80.2020.8.26.0302-20220406_155504-Gravação de Reunião.Mp4

AUDIÊNCIA VIRTUAL - Instrução, Debates E Julgamento Processo_ 1501029-80.2020.8.26.0302-20220406_154932-Gravação de Reunião.Mp4

AUDIÊNCIA VIRTUAL - Instrução, Debates E Julgamento Processo_ 1501029-80.2020.8.26.0302-20220406_155736-Gravação de Reunião.Mp4

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501029-80.2020.8.26.0302 - Controle 2020/000795

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152691/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 12054275 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2558/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2152691 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

COSME SIMOES DE SALES

Em 06 de abril de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Andre Bergamin de Moura OAB 348790/SP, Advogado, ora defendendo o acusado COSME SIMOES DE SALES; o acusado referido; e a testemunha Osvaldo Domingues Figueiredo, que prestou seu depoimento. Ausentes as testemunhas Raphael Costa Ferreira dos Santos, Vitor Augusto, Gabriela Natalie e Ana Cristina Perpetua. O Defensor informou que concorda em interrogar o réu neste ato. Assim, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Em seguida, o Ministério Público informou que desiste da oitiva da testemunha Raphael Costa Ferreira dos Santos e o Defensor informou que desiste das testemunhas arroladas por ele. A MM Juíza homologou as desistências. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram

oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. COSME SIMÕES DE SALES foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante do art. 61, "j" 3, do CP. O acusado foi notificado por edital (p. 153). A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2021. (p. 172-173). Foi determinada a suspensão do processo (artigo 366 do CPP) em 02 de setembro de 2021. (p. 182). Após, foi pessoalmente notificado (p. 197) e apresentou defesa prévia. Em 20 de janeiro de 2022 (p. 202) foi retomado o curso do processo e o réu foi citado (p. 240). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. O Defensor requereu a aplicação da benesses legais. É o relatório. Decido. A ação é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico-toxicológico. A autoria é certa. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática delitiva. Admitiu que as drogas se destinavam à venda e disse que estava praticando o comércio há dois dias. A confissão do acusado foi corroborada pelo depoimento do policial civil Osvaldo, que confirmou a localização dos entorpecentes na residência do réu, após informação de que ele estava praticando o tráfico. Como se vê, a prática delitiva é certa. O réu estava sendo investigado pela venda de drogas e, durante cumprimento de mandado de busca, foram encontradas em sua casa drogas diversas e uma balança de precisão, instrumento largamente utilizado no comércio ilícito. Em juízo, o réu admitiu o tráfico. A confissão se apresenta harmônica e coerente com os outros elementos de convicção existentes nos autos. Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239). "A confissão, máxime se feita perante o Magistrado, tem o caráter de prova ilustríssima, segundo o famoso Ulpiano, equipara-se não menos que à coisa julgada". "Confesuo habet vim rei judicatae". (TJSP, AP. nº 993.06.003710-2 - Relator- Carlos Biasotti- 5ª Câmara- Seção Criminal- j. 23/10/2008). De rigor, portanto, a procedência da ação para o fim de condenar o réu ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, atentando-se ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, aumento a pena-base de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e, por outro lado, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, mantenho a pena no patamar anterior. Por fim, considerando a primariedade do réu e ausência de demonstração nestes autos de que ele integrasse organização criminosa ou que estivesse praticando o tráfico antes dos fatos por tempo considerável, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena do crime em 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. Considerando a pena aplicada e a primariedade do acusado, fixo, excepcionalmente, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Todavia, é incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na Lei nº 8.072/90, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e pelos motivos esposados na primeira fase. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia

para o fim de CONDENAR o réu COSME SIMÕES DE SALES, qualificado nos autos, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento em favor da União dos objetos apreendidos. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e o Defensor informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: COSME SIMOES DE SALES

RG: 48210320, RJI: 203516578-27

Data De Nascimento: 03/04/1992

Filiação: pai JAIME FERREIRA DE SALES, mãe TELMA SIMOES DA SILVA

Residência: Rua Adao Blassioli, 78, Jardim Santa Rosa - CEP 17209-600, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.